



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1526 del 28/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 del 28/09/2026

PROPOSTA N. 2666 del 28/09/2026

OGGETTO: Legge n.448/ 98 art. 27. Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che l'art. 27 della Legge 448/98 prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a favore degli alunni delle famiglie meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- che il DPCM n. 320 del 05.09.1999, come modificato e integrato dal successivo DPCM n.211/2006, reca le disposizioni di attuazione dell'art.27 della Legge 448/98;
- che, ai sensi del DPCM n. 320/99, come modificato dal DPCM n. 226/2000, dall'anno scolastico 1999/2000, è stato istituito dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della P.I., un fondo da ripartire fra i Comuni per contribuire alla spesa per l'acquisto dei libri di testo degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 211 sono state introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 n.320, concernente le disposizioni di attuazione dell'art.27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, stabilendo che i "relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione

Visti:

- la legge 13 luglio 2015 n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107";
- il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.452 del 19.03.2026 concernente la ripartizione tra le Regioni e di trasferimento dei finanziamenti per l'anno 2026 (anno scolastico 2026/2027) per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo di cui alla legge sopra citata;

Valutato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 23/12/98, n.448, art. 27, di dover attivare per l'anno scolastico 2026/2027 le procedure finalizzate alla concessione dei contributi di che trattasi, che rimangono comunque subordinati alla effettiva erogazione delle risorse assegnate dalla Regione Calabria;

Precisato che ai fini dell'accesso agli anzidetti contributi, i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari sono stabili dal DPCM 320/99 e s.m.i e adottati dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 232 del 18.05.2026;

Ritenuto opportuno, pertanto:

- procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico e della relativa modulistica per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l'anno scolastico 202/2027, a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Lamezia Terme;
- stabilire che le erogazioni di cui all'Avviso in parola rimangono subordinate all'adozione degli atti di natura finanziaria e contabile concernenti l'impegno della relativa somma;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successiva variazione con deliberazione di G.C. n.227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- Il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito all'Avv. Stefania Petronio l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, confermato, da ultimo, con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Considerato che alla dipendente Dott.ssa Stefania Nocera è affidata la responsabilità del procedimento, e che la medesima è sostituita, causa assenza, dal Dott. Daniele Gallo nelle attività di pubblicazione della procedura;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione :

- **di approvare** l'Avviso Pubblico ed il modello di domanda per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l'anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Lamezia Terme, allegati al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **di precisare** che le erogazioni di cui all'Avviso *de quo* rimangono subordinate all'adozione degli atti di natura finanziaria e contabile concernenti l'impegno della relativa somma a seguito di effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Calabria;
- **di disporre** la trasmissione del predetto Avviso e dei relativi allegati alle Istituzioni scolastiche affinché venga data ampia divulgazione dello stesso e siano raccolte, a cura delle rispettive segreterie, le relative domande di contributo;
- **di fissare** la data del 20 novembre 2026 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze;
- **di dare atto che:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

- **di Disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

La sottoscritta Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti-corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott. Daniele Gallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

D E T E R M I N A

- **di approvare** l'Avviso Pubblico ed il modello di domanda per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, per l'anno scolastico 2026/2027, a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Lamezia Terme, allegati al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **di precisare** che le erogazioni di cui all'Avviso *de quo* rimangono subordinate all'adozione degli atti di natura finanziaria e contabile concernenti l'impegno della relativa somma a seguito di effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Calabria;
- **di disporre** la trasmissione del predetto Avviso e dei relativi allegati alle Istituzioni scolastiche affinché venga data ampia divulgazione dello stesso e siano raccolte, a cura delle rispettive segreterie, le relative domande di contributo;
- **di fissare** la data del 20 novembre 2026 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze;
- **di dare atto che:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2666 del 28/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 28/09/2026

Il Dirigente
Avv. PETRONIO STEFANIA